

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02-07-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-009405.989.25-2

Representante: Playtur Viagens e Turismo Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Maracáí

Assunto: Cautelar em Procedimento de Contratação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 16/2025, do tipo menor preço por item, que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresas para transporte de alunos e fretamento eventual.

Responsável: Paulo Eduardo da Silva (Prefeito)

Advogado cadastrado no e-TCESP: Gleyson Ramos Guimarães Lima (OAB/SP Nº 263.036).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E FRETAMENTO EVENTUAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AFRONTA À SÚMULA Nº 31. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO DIMENSIONAMENTO DO OBJETO E À ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. DESRESPEITO AO ARTIGO 69 DA LEI Nº 14.133/21. VICIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.1 Trata-se de **cautelar em procedimento de contratação** no âmbito do edital do Pregão Eletrônico nº 16/2025, do tipo menor preço por item, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁÍ**, que tem por objeto o registro de preços para contratação de empresas para transporte de alunos e fretamento eventual.

1.2 Insurgiu-se a **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

a) ausência de publicação do certame no PNCP, conforme exigido pelo artigo 175, §1º, da Lei federal nº 14.133/2021 e pelo artigo 35 do Decreto Municipal nº 08/2024, aduzindo comprometer a publicidade e a transparência do processo licitatório;

b) desarrazoada exigência de prova de capital social mínimo ou patrimônio líquido atinente ao valor global estimado da ata de registro de preços¹, mesmo para licitantes que pretendam participar apenas de um item;

c) diversas omissões nos itens 01, 02 e 03, eis que para estes, diferente dos itens 04, 05, 06 e 07², não foi especificado o tempo máximo de fabricação dos

¹ 8.5. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à solicitação dos documentos de habilitação pelo Pregoeiro. a.1) caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso; e a.2) se o licitante não for sediado no Estado de São Paulo, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências, de recuperação judicial ou de execução patrimonial;

(...)

b.1) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através índices financeiros. Quando os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) for igual ou inferior a 1, a licitante deverá comprovar capital social mínimo ou o patrimônio líquido não inferior a 10% do valor global estimado da ata de registro de preços, o que poderá ser obtido por meio do contrato social, certidão simplificada emitida pela junta comercial ou balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei

² III- REQUISITOS DO FORNECEDOR/CONTRATAÇÃO

• Para prestar os serviços de transporte escolar (itens 05 e 06) os veículos deverão possuir no máximo 10 anos de fabricação e possuir ARTESP para veículos que façam percurso intermunicipal e interestadual.

• Para prestar os serviços de transporte escolar (item 04 e 07) os veículos deverão possuir no máximo 10 anos em atendimento a RESOLUÇÃO Nº 01, de 20 de abril de 2021 do Ministério da Educação, Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação que estabelece diretrizes e orientações para apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola bem como em atendimento ao Relatório de Fiscalização da Prefeitura Municipal referente a conta anual de 2021, no processo TC 006866.989.20.5 no qual o tribunal através do relator Dr. Antônio Roque Citadini realiza o apontamento e recomenda que a frota municipal tenha que ter no máximo 10 anos de fabricação.

• Para os itens 04, 05, 06 e 07 (Transporte de Alunos) a(s) empresa(s) vencedor(as) deverá(ão) apresentar em até 10 dias úteis a documentação referente ao seguro do veículo com coberturas de: - Dano material contra terceiros no valor de 100 mil/veículo - Dano corporal contra terceiros no valor de 100 mil/pessoa; - Indenização morte acidental por passageiro no valor 30 mil/pessoa - Indenização invalidez parcial ou total por acidente 30 mil/pessoa; - Indenização por danos morais 10 mil/pessoa.

(...)

• Da medição da rota e composição da planilha de serviço prestado de transporte de alunos (itens 04, 05, 06 e 07):

- A empresa vencedora do processo licitatório deverá apresentar mensalmente uma planilha, contendo os nomes dos alunos transportados, o nome das escolas, a relação de frequência diária dos estudantes e a quilometragem percorrida diariamente;

- A Prefeitura Municipal de Maracá realizará mensalmente a medição oficial das rotas percorridas pelos terceirizados, a fim de atestar e verificar o serviço prestado, tendo o dever de informar e fiscalizar possíveis divergências;

veículos, nem a disciplina de medição oficial das rotas percorridas pelos terceirizados, tampouco a imposição do seguro;

d) “inadmissível e ilegal a permissão da apresentação de veículos pertencentes a terceira pessoa estranha³ ao certame”, pois entende ser necessária a vinculação da propriedade do veículo com a empresa licitante vencedora; e

e) inexistência de regras sobre a subcontratação, afirmando que a aludida “permissão ilegal de veículos de terceiros para execução contratual” se enquadraria nesta condição.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, foi determinado que a Administração também esclarecesse a adoção do sistema de registro de preço para a execução de atividade que, por sua natureza – *transporte de estudantes* –, caracteriza-se pela previsibilidade e continuidade da demanda, em afronta à Súmula nº 31⁴.

De igual modo, para que justificasse a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial⁵, por exceder o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

- Somente haverá o pagamento da quilometragem efetivamente realizada, dentro dos dias letivos programados e que haja o transporte de alunos, comprovado pela lista de frequência diária;

- Em caso de suspensão de aulas, pontos facultativos, crise sanitárias e outras situações que não haja a necessidade de transporte de alunos não haverá por parte da Prefeitura de Maracá a contratação do serviço licitado.

³ III- REQUISITOS DO FORNECEDOR/CONTRATAÇÃO

(...)

• Após a licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) do processo licitatório deverá(ão) apresentar em até 10 dias úteis a documentação do veículo, Registro de Licenciamento do veículo em dia, laudo de vistoria do Detran, certificação da Artesp;

⁴ SÚMULA Nº 31 – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada

⁵ Vide nota 01

1.4 Regularmente notificada, a **Administração** esclareceu estar desobrigada de publicação do edital no PNCP, por força do que dispõe o §3º do artigo 176 da Lei nº 14.133/21.

Defendeu que a exigência de comprovação de capital social mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10% do valor global estimado, fundamenta-se no artigo 69, §4º, da Lei nº 14.133/21. Expôs que, conforme previsto expressamente no edital, a prova se refere ao valor global estimado da ata de registro de preços efetivamente adjudicada ao licitante vencedor.

Sustentou que o documento anexo ao edital intitulado “Resultado da Cotação” detalha os descritivos técnicos de cada item, impondo o ano de fabricação como requisito mínimo dos veículos nos três itens.

Ponderou que “os itens 01, 02 e 03 se referem a serviços de fretamento eventual, a serem utilizados somente em situações específicas e esporádicas, caso haja demanda da Administração”. Assim, dada essa “característica pontual, ou seja, não contínua, as exigências técnicas previstas no Termo de Referência — tais como a medição oficial das rotas e exigência de seguro — foram tratadas de forma diferenciada e flexíveis nesses casos”.

Alegou que a “utilização de veículos que não estejam registrados em nome da licitante no momento da licitação, (...) não configura irregularidade, tampouco afronta os princípios da legalidade ou vinculação contratual, sendo medida que visa ampliar a competitividade do certame, sem comprometer a qualidade e a segurança do serviço a ser prestado”.

Em relação ao questionamento sobre a ausência de disposições claras no edital a respeito da subcontratação, e à afirmação de que a permissão para utilização de veículos de terceiros configuraria subcontratação ilegal, esclareceu “que não se trata de subcontratação de serviços, mas sim da possibilidade de locação de bens (veículos) por parte da licitante, o que não se confunde com a delegação da execução contratual a terceiros”.

Aduziu que o uso do sistema de registro de preços encontra amparo no artigo 82 da lei nº 14.133/21, que permite o uso dessa sistemática

para demandas incertas ou variáveis, parte do objeto deste certame, destinado a fretamento eventual.

Argumentou que, embora o Edital apresente quantitativos, podendo ensejar, numa análise superficial, a presunção de constância e continuidade, a realidade operacional do transporte de estudantes é dinâmica e sujeita a flutuações consideráveis. A necessidade do serviço é diretamente vinculada ao interesse e à continuidade do aluno em seus estudos, o que implica considerar uma série de variáveis imprevisíveis. Dentre essas variáveis, destacam-se o encerramento de cursos, mudanças de endereço dos estudantes, a troca de curso por parte dos alunos, a descontinuidade dos próprios cursos oferecidos pelas instituições de ensino, e a variação constante do quantitativo de alunos que justificaria a manutenção de um veículo de maior capacidade em determinada rota. Em cenários onde o número de alunos diminui drasticamente, o transporte pode ser realocado para veículos menores da municipalidade, tornando a demanda pelo serviço contratado via SRP intermitente ou até mesmo inexistente por períodos”.

Acrescentou que, mesmo o ajuste considerado contínuo pode, “ao longo da contratação ter uma descontinuação, pois trata-se de deslocamento de estudantes para cursos em outras cidades, cursos esses que demandam fechamento de turma com quantitativo mínimo de estudantes. Ou ainda, o próprio quantitativo mínimo de estudante para uso do veículo, que não atingido, a municipalidade se socorrerá de veículos menores e não fará uso do veículo”.

Por fim, assentiu em excluir a cláusula relacionada à certidão negativa de recuperação judicial.

1.5 O Ministério Público de Contas pronunciou-se, inicialmente, pela necessidade de anulação do certame, por uso inadequado do Sistema de Registro de Preços.

Sobre a matéria observou aspectos no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar que evidenciam a continuidade do serviço em

questão, o que inviabiliza a sistemática pretendida, conforme ampla jurisprudência mencionada.

No mais, destacou a improcedência das queixas atinentes à divulgação do certame no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e à suscitada necessidade de alteração editalícia para que sejam aceitos somente veículos de propriedade da licitante vencedora.

Não obstante, propôs recomendação para que “a fim de não caracterizar disponibilidade prévia de bens e motoristas, oportuno que a Administração Municipal assegure a suficiência dos 10 dias úteis disponibilizados à licitante vencedora para a apresentação da documentação necessária”.

Além disso, salientou que para e dar cumprimento ao art. 122, §2º, da Lei 14.133/20216 e ao art. 37 do Decreto Municipal 008/2024, é indispensável prever, de maneira explícita, vedações, restrições ou condições para a subcontratação parcial do objeto.

Outrossim, considerou pertinente o aprimoramento do edital para tornar inequívoco que a comprovação de capital social ou patrimônio líquido recairá sobre o valor estimado de cada item a que concorrer a licitante, consoante vem orientando este Tribunal de Contas.

Verificou, ainda, proceder as suscitadas omissões no edital, eis que “desconhecidos os itinerários a serem percorridos, horários e números estimados de alunos transportados por rota, bem como a necessidade de cobertura securitária, carecendo a disputa de elementos suficientes à adequada mensuração dos custos envolvidos, o que prejudica a elaboração de propostas condizentes com a execução do objeto”.

Constatou ser “injustificada a idade máxima de 15 anos para os veículos dos itens 1 e 2, na medida em que, consoante dispõe o Estudo Técnico Preliminar (ETP), a recomendação dada por este Tribunal de Contas no

julgamento de contas e acolhida pela Administração Municipal é que “a frota municipal tenha que ter no máximo 10 anos de fabricação”.

Por fim, observou ser indevida a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial e, se positiva, de plano de recuperação homologado judicialmente, por falta de amparo na legislação de regência e na jurisprudência mais recente.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Maracáí pretende registrar preços para contratar empresas para transporte de alunos e fretamento eventual.

No entanto, há aspecto que impede a continuidade do certame na configuração projetada pela Administração.

2.2 Refiro-me à adoção do sistema de registro de preços para a execução do objeto ora pretendido.

Mencionado sistema destina-se à seleção da proposta mais vantajosa para a contratação eventual e futura de bens ou serviços, conforme a conveniência da Administração. Deste modo, é a eventualidade do fornecimento e a imprevisibilidade da demanda que permeiam suas características essenciais.

Inobstante tenha a Administração argumentado que o serviço seria complementar e eventual, não é o que se depreende das disposições contidas no edital.

Conforme consignei na medida liminar, o próprio Termo de Referência prevê a medição mensal dos serviços⁶, excetuando sua ocorrência

⁶ - A empresa vencedora do processo licitatório deverá apresentar mensalmente uma planilha, contendo os nomes dos alunos transportados, o nome das escolas, a relação de frequência diária dos estudantes e a quilometragem percorrida diariamente;
- A Prefeitura Municipal de Maracáí realizará mensalmente a medição oficial das rotas percorridas pelos terceirizados, a fim de atestar e verificar o serviço prestado, tendo o dever de informar e fiscalizar possíveis divergências;

em hipóteses excepcionais, enquanto o anexo “Resultado de Cotação” estabelece horários diários de saída e retorno dos alunos transportados em alguns dos itens⁷, evidenciando a constância das atividades.

Outrossim, bem observou o MPC constar no “Estudo Técnico Preliminar (ETP) que, ‘ao longo dos anos, ocorre uma demanda recorrente de municípios por transporte público. Reforça-se o interesse público pelo serviço, que necessita, em virtude de sua natureza comum, ser contínuo’”.

Além disso, anotou que o Termo de Referência consigna a necessidade “de que seja iniciada a contratação de imediato, previsto para março/abril de 2025, considerando os serviços que são ofertados de forma rotineira”.

Desta forma, não há como acolher o argumento da Administração de que “a realidade operacional do transporte de estudantes é dinâmica e sujeita a flutuações consideráveis”.

Impende ressaltar que esta Corte tem reconhecido a completa inadequação da adoção do Sistema de Registro de Preços para objeto da espécie.

Dentre os inúmeros precedentes acerca da matéria, destaco a recente decisão proferida nos autos do processo TC-, TC-015350.989.24-0, de relatoria do e. Conselheiro MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI:

“Escrutínio dos elementos que consubstanciam correlato objeto evidencia a natureza continuada dos serviços de transporte escolar pretendidos, bem assim a previsibilidade, essencialidade e habitualidade da demanda, pressupostos que, por si só, desautorizam o uso da indigitada sistemática (SRP).

Como bem anotado por Assessoria Técnico-Jurídica, “o transporte escolar é serviço prestado cotidianamente, em dias certos e definidos

- Somente haverá o pagamento da quilometragem efetivamente realizada, dentro dos dias letivos programados e que haja o transporte de alunos, comprovado pela lista de frequência diária;

⁷ Item 4 – Código 027.011.439 - LINHA 60 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, SAINDO DE MARACAI X SANTA CRUZ DA BOA VISTA X LARANJEIRAS. SAINDO AS 06:00 RETORNO AS 07:00, 12:00 RETORNO A 13:00, SAIDA 15:50 AS 16:50. VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR CAPACIDADE 42 LUGARES MAXIMO 50, NO MAXIMO 10 ANOS DE USO – 26.000 km

no calendário escolar, e com todos os quantitativos predeterminados, tais como número de alunos, rotas e distâncias percorridas”.

Nessa perspectiva o Item 1.4 do Termo de Referência editalício descreve claramente o tipo de transporte, os trajetos de ida e volta às unidades escolares, a totalidade de quilômetros percorridos, número de dias letivos, horários, quantidade de alunos por itinerário e a capacidade máxima dos veículos, daí porque não prospera argumento de eventualidade e imprevisibilidade do fornecimento de transporte escolar, deduzido pela Municipalidade.

Ademais, dado o caráter sensível do serviço, sua prestação não pode sofrer solução de continuidade mesmo em caso de eventuais mudanças de itinerários ou do número de alunos transportados, hipóteses que, em última análise, podem ensejar a supressão ou acréscimos de valores inicialmente pactuados, limitados ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposição do artigo 124, inciso I, alínea “b”, c/c artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/21.

De não se olvidar também o enunciado da Súmula nº 31 deste Tribunal, orientado à vedação da “utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”.

Desta forma, patente a inaplicabilidade da sistemática de registro de preços aos lotes relacionados às linhas 02, 32, 11 e 60, descritas no Estudo Técnico Preliminar, apresentando o certame vício de origem que torna imperiosa sua reformulação.

Quanto aos fretamentos previstos nos Lotes 01 a 03, não há no edital, no termo de referência ou no Estudo Técnico Preliminar quaisquer informações a respeito, constando apenas no documento intitulado “Resultado da Cotação” quilometragens e valores médios estimados para cada um deles.

Assim, considero para tais serviços restar prejudicada a análise da matéria, sem prejuízo de se determinar à Administração que, em eventual novo certame, verifique a aplicabilidade da sistemática a tais fretamentos ante a jurisprudência deste Tribunal.

2.2 Não obstante, oportuno discorrer acerca das demais impugnações, de forma a evitar sobrevida de irregularidades em eventual nova licitação.

Como mencionado no item anterior, não há adequadas informações acerca dos fretamentos licitados, não sendo suficiente à elaboração

das propostas as simples menções, constantes apenas na cotação, acerca das quilometragens estimadas.

Afora isso, a despeito de o Estudo Técnico Preliminar ter trazido dados acerca das linhas 02, 32, 11 e 60, entendo que eles devem ser acrescentados ao Termo de Referência.

Ademais, como ressaltou o MPC, não foi informada a “necessidade de cobertura securitária, carecendo a disputa de elementos suficientes à adequada mensuração dos custos envolvidos, o que prejudica a elaboração de propostas condizentes com a execução do objeto”.

Além disso, com o Parquet de Contas, entendo “injustificada a idade máxima de 15 anos para os veículos dos itens 1 e 2, na medida em que, consoante dispõe o Estudo Técnico Preliminar (ETP), a recomendação dada por este Tribunal de Contas no julgamento de contas e acolhida pela Administração Municipal é que “a frota municipal tenha que ter no máximo 10 anos de fabricação”⁸.

2.3 Igualmente necessário que o edital seja aprimorado para dar cumprimento ao artigo 122, §2º, da Lei 14.133/2021 e ao artigo 37 do Decreto municipal 008/2024, estabelecendo explicitamente vedações, restrições ou condições para a subcontratação parcial do objeto.

2.4 Inobstante, considerando que a cláusula relacionada à comprovação do capital social mínimo ou patrimônio líquido deve ser clara quando menciona que o percentual incide sobre o “valor global estimado da ata de registro de preços”, aproveitando-se das demais correções a serem empreendidas no edital, pertinente que o edital consigne, como proposto pelo Órgão Ministerial, que referida prova “recairá sobre o valor estimado de cada item a que concorrer a licitante”.

⁸ “[...] bem como em atendimento ao Relatório de Fiscalização da Prefeitura Municipal referente a conta anual de 2021, no processo TC 006866.989.20.5 no qual o tribunal através do relator Dr. Antônio Roque Citadini realiza o apontamento e recomenda que a frota municipal tenha que ter no máximo 10 anos de fabricação”.

2.5 Além disso, deve ser eliminada a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, e, se positiva, de plano de recuperação homologado judicialmente, eis que, nos termos dos mais recentes julgados deste Plenário, a exemplo do decidido no TC-018450.989.24-9⁹, ultrapassa o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

2.6 A despeito de tais aspectos desfavoráveis, insubsistente a pretensão da Representante de que o edital seja alterado para limitar a aceitação de veículos apenas àqueles de propriedade da licitante vencedora. A jurisprudência desta Corte, ao contrário, é no sentido de que “a demonstração da disponibilidade dos veículos deve ser admitida por todos os meios jurídicos idôneos, como a locação, leasing, arrendamento e outros”¹⁰.

2.7 Por fim, observo que a cidade de Maracaí, que possui 12.673 habitantes, de acordo com o último censo (2022)¹¹, situa-se no âmbito de incidência do artigo 176, inciso II, da Lei nº 14.133/21, que estabelece, para municípios com até 20.000 habitantes, prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação da referida norma, para cumprimento “da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei”.

2.8 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero que o edital apresenta **vício insanável** relacionado à adoção do sistema de registro de preços para serviços de natureza continuada, o que impõe sua **anulação**.

⁹ Sessão Plenária de 06-11-2024. Relator Conselheiro. MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI,

¹⁰ Sessão Plenária de 06-04-2022. De minha relatoria.

¹¹ <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/maracai.html>

Ainda assim, considero **parcialmente procedentes** as demais impugnações, determinando que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para:

- a) disponibilizar adequadas informações acerca dos fretamentos licitados;
- b) acrescentar no Termo de Referência dados acerca das linhas 02, 32, 11 e 60, bem assim quanto à necessidade de cobertura securitária;
- c) adequar a idade máxima para os veículos dos itens 1 e 2 ao disposto no Estudo Técnico Preliminar e à decisão desta Corte;
- d) estabelecer explicitamente vedações, restrições ou condições para a subcontratação parcial do objeto;
- e) aprimorar a cláusula relacionada à prova de capital social ou patrimônio líquido, para deixar claro que recairá sobre o valor estimado de cada item a que concorrer a licitante.
- f) eliminar a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, e, se positiva, de plano de recuperação homologado judicialmente

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 02 de julho de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO